BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Penal Especial

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceitos básicos: registro, posse, porte e classificação das armas
- 2. Do porte: regra e exceções (arts. 6º a 11)
- 3. Crimes de menor gravidade: posse irregular e omissão de cautela (arts. 12 e 13)
- 4. Porte ilegal e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15)
- 5. Armas de uso restrito ou proibido, comércio e tráfico (arts. 16 a 18)
- 6. Causas de aumento de pena e novidades legislativas
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Conceitos básicos: registro, posse, porte e classificação das armas 2
2. Do porte: regra e exceções (arts. 6º a 11) 3
3. Crimes de menor gravidade: posse irregular e omissão de cautela (arts. 12 e 13) 4
4. Porte ilegal e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15) 4
5. Armas de uso restrito ou proibido, comércio e tráfico (arts. 16 a 18) 5
6. Causas de aumento de pena e novidades legislativas 6
Exemplos resolvidos 7
Exemplo 1 7
Exemplo 2 7
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 12
Resumo dos pontos essenciais 12
Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir posse e porte de arma de fogo e aplicar a diferença a casos concretos.
- Explicar a regra geral de proibição do porte (art. 6º) e as exceções que alcançam os guardas municipais.
- Descrever as condições do porte de arma de uso permitido e a perda automática de eficácia por embriaguez (art. 10, § 2º).
- Classificar os crimes dos arts. 12 a 18 pelo tipo penal, pela pena e pela natureza do objeto (uso permitido, restrito ou proibido).
- Aplicar as causas de aumento de pena dos arts. 19 e 20 e reconhecer os crimes hediondos da Lei.
- Identificar os dispositivos já afastados pelo STF e os que foram alterados recentemente.

Introdução

O Estatuto do Desarmamento é uma das leis penais especiais mais úteis para o Guarda Civil Municipal, porque trata do porte da própria arma de serviço e da abordagem a pessoas armadas. O agente precisa saber quando o porte é legal, quando é crime e qual crime é, pois essa distinção orienta a condução do suspeito em flagrante ao delegado de polícia.

A banca costuma cobrar a letra da lei: o verbo de cada crime, a pena, a diferença entre posse (dentro de casa ou do local de trabalho) e porte (fora deles), e a pegadinha de trocar uso permitido por restrito. O banco do Bizu tem 24 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real, de modo que não se afirma incidência em provas. Estude o texto por artigo e confira sempre a redação vigente, pois houve alterações em 2019 e novidades ainda mais recentes.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 24 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceitos básicos: registro, posse, porte e classificação das armas

A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, cria o **Sistema Nacional de Armas (Sinarm)**, no âmbito da Polícia Federal, e define crimes. Três ideias organizam tudo: o **registro** da arma, a **posse** e o **porte**.

Registro, posse e porte

Conceito	Significado	Onde vale
Registro	Cadastro obrigatório da arma no órgão competente (art. 3º)	Território nacional
Posse	Manter a arma no interior da residência, ou dependência, ou no local de trabalho se for o titular ou responsável pelo estabelecimento (art. 5º)	Só nesses locais
Porte	Autorização para levar a arma consigo fora desses locais (art. 6º e 10)	Conforme a autorização

A arma de fogo é classificada, para fins de pena, em **uso permitido**, **uso restrito** e **uso proibido**. A definição de cada categoria e de quais armas pertencem a ela está no regulamento do Poder Executivo, que pode mudar; por isso a prova cobra o conceito geral e a pena de cada categoria, e não a lista de calibres. Como regra de memória: permitido pode ser adquirido por civil que cumpra os requisitos; restrito é de uso das forças de segurança e de pessoas autorizadas pelo Exército; proibido é o de maior gravidade e tem a pena mais alta.

Bizu

Posse é dentro (casa, dependência ou trabalho do titular). Porte é fora. A mesma arma ilegal gera crime diferente conforme o local: art. 12 em casa, art. 14 fora dela (para uso permitido).

Atenção

Posse no local de trabalho só vale para o titular ou responsável legal do estabelecimento. O empregado que guarda arma no trabalho sem autorização não se enquadra na posse do art. 12; pode responder pelo porte do art. 14.

2. Do porte: regra e exceções (arts. 6º a 11)

Lei 10.826/2003, art. 6º, caput

É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

A regra é a **proibição**. Os incisos listam quem tem direito ao porte por função: integrantes das Forças Armadas, dos órgãos do art. 144 da Constituição (nos termos da redação atual), das guardas municipais, da Agência Brasileira de Inteligência, de agentes e guardas prisionais, de escoltas de presos, de empresas de segurança privada e transporte de valores, de entidades de desporto e outros. O caçador de subsistência em área rural tem regra própria no § 5º.

Guardas municipais

O inciso III do art. 6º trata das guardas das capitais e dos Municípios com mais de 500.000 habitantes, e o inciso IV, das guardas de Municípios com população intermediária, quando em serviço. As expressões que estabeleciam esses limites populacionais foram **declaradas inconstitucionais pelo STF** (ADI 5538, com anotações às ADI 5948 e ADC 38 no texto publicado pelo Planalto). Na prática atual, o porte das guardas depende dos requisitos da lei e do regulamento, e não de faixas de população. Confira o regulamento vigente para as condições.

O § 3º condiciona o porte das guardas à **formação funcional** em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de **mecanismos de fiscalização e controle interno**, nas condições do regulamento. O § 7º prevê que os guardas de Municípios que integram **regiões metropolitanas** têm autorizado o porte **quando em serviço**.

Bizu

O porte do guarda municipal exige formação funcional e controle interno (corregedoria). Sem esses requisitos, a autorização não pode ser concedida.

Porte para o cidadão e competência (arts. 7º a 10)

A arma usada por empregados de empresas de segurança privada é de propriedade e responsabilidade da empresa e só pode ser usada em serviço (art. 7º). Para o cidadão comum, a autorização de porte de arma de uso permitido é de competência da **Polícia Federal**, após autorização do Sinarm (art. 10). Pode ter eficácia temporária e territorial limitada e depende de demonstrar a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física, atender aos requisitos do art. 4º e apresentar documentação da arma e o registro.

Lei 10.826/2003, art. 10, § 2º

A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Atenção
A perda da eficácia é automática e vale para o porte do art. 10 (porte do cidadão). Não confunda com a regra geral de que quem está sob efeito de álcool não deve portar arma; o enunciado costuma usar o termo "automaticamente".

O art. 11 trata das taxas de registro e porte, com isenções previstas, entre outros, para as pessoas dos incisos I a VII do art. 6º, nos limites do regulamento.

3. Crimes de menor gravidade: posse irregular e omissão de cautela (arts. 12 e 13)

Lei 10.826/2003, art. 12
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

É a **posse irregular**: a arma é de uso permitido, está dentro de casa ou no trabalho do titular, mas sem registro regular, por exemplo. A pena é de detenção, uma das mais brandas entre os crimes de arma.

Lei 10.826/2003, art. 13, caput
Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

É a **omissão de cautela**. O crime existe quando o dono deixa a arma sem as cautelas e um menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodera dela. O parágrafo único aplica as mesmas penas ao proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de arma, acessório ou munição, nas primeiras **24 horas** depois do fato.

Memorize o prazo de **24 horas** para ocorrência policial e comunicação à Polícia Federal, que aparece também no art. 7º, § 1º.

Exemplo
Um comerciante, titular da loja, mantém no cofre do estabelecimento um revólver de uso permitido com registro vencido. Ele responde pelo art. 12 (posse irregular), pois a arma está no local de trabalho do titular. Se o mesmo revólver for levado à rua em uma mochila, o crime passa a ser o do art. 14.

4. Porte ilegal e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15)

Lei 10.826/2003, art. 14, caput
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O art. 14 é um **tipo misto alternativo** (de ação múltipla): quem pratica mais de um verbo no mesmo contexto comete um só crime. O objeto é arma, acessório ou munição de **uso permitido**. É crime de perigo abstrato: a lei presume o perigo, e não se exige que a pessoa tenha usado a arma.

> **Lei 10.826/2003, art. 15, caput**
> Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No disparo, a **subsidiariedade** é expressa: se o disparo for meio para outro crime, como homicídio ou tentativa de homicídio, o agente responde por este e não pelo art. 15. O lugar pode ser habitado, suas adjacências ou via pública, ou a direção a ela.

Fiança e liberdade provisória

Os parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 (que tornavam o crime inafiançável, salvo a exceção no art. 14) e o art. 21 (que vedava liberdade provisória nos arts. 16, 17 e 18) foram **afastados pelo STF** na ADI 3.112, conforme a anotação do texto compilado no Planalto. Hoje, a análise de fiança e de liberdade provisória segue as regras gerais do Código de Processo Penal, caso a caso. Não decore "inafiançável" para esses crimes.

> **Bizu**
> Se a pergunta for "qual a diferença de pena entre posse (art. 12) e porte (art. 14) de arma de uso permitido?": detenção de 1 a 3 anos para a posse; reclusão de 2 a 4 anos para o porte.

> **Atenção**
> O guarda municipal com porte funcional que, fora das hipóteses legais, leva a arma e a emprega fora do serviço não está livre do crime; verifique sempre se o porte cobria aquele contexto. Para o policial ou guarda, o art. 20 aumenta a pena.

5. Armas de uso restrito ou proibido, comércio e tráfico (arts. 16 a 18)

> **Lei 10.826/2003, art. 16, caput**
> Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Note que o art. 16 pune **posse e porte** de uso restrito com a mesma pena, sem diferenciar o local. O § 1º estende a pena a condutas como suprimir ou alterar numeração ou sinal de identificação, modificar características da arma para torná-la equivalente a arma de uso proibido ou restrito, possuir ou fabricar artefato explosivo ou incendiário sem autorização, **portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada**, vender ou fornecer arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, e produzir, recarregar ou reciclar munição sem autorização.

> **Lei 10.826/2003, art. 16, § 2º**
> Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Portanto, arma de uso permitido com numeração raspada recebe a pena do art. 16 (3 a 6 anos), por força do § 1º, IV. Se o objeto for de uso proibido, a pena sobe para 4 a 12 anos.

Resumo das penas dos arts. 12 a 18

Artigo	Crime	Pena
12	Posse irregular (uso permitido)	Detenção, 1 a 3 anos, e multa
13	Omissão de cautela	Detenção, 1 a 2 anos, e multa
14	Porte ilegal (uso permitido)	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
15	Disparo de arma de fogo	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
16, caput e § 1º	Uso restrito e condutas equiparadas	Reclusão, 3 a 6 anos, e multa
16, § 2º	Uso proibido	Reclusão, 4 a 12 anos
17	Comércio ilegal	Reclusão, 6 a 12 anos, e multa
18	Tráfico internacional	Reclusão, 8 a 16 anos, e multa

O **comércio ilegal** (art. 17) exige atividade comercial ou industrial, equiparando-se a ela qualquer prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência (§ 1º). O § 2º pune quem vende ou entrega arma, acessório ou munição a **agente policial disfarçado**, quando há elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. O **tráfico internacional** (art. 18) é importar, exportar ou favorecer a entrada ou saída do país sem autorização; o parágrafo único aplica a mesma pena a quem vende ou entrega esses itens, em operação de importação, a agente policial disfarçado, presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

> **Bizu**
> São hediondos (Lei 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único): posse ou porte de arma de uso proibido (art. 16), comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional (art. 18). A posse ou porte de uso restrito do art. 16, caput, deixou de ser hediondo com a Lei 13.964/2019.

6. Causas de aumento de pena e novidades legislativas

O art. 19 aumenta da **metade** a pena dos crimes dos arts. 17 e 18 se a arma, o acessório ou a munição forem de uso proibido ou restrito. O art. 20 aumenta da **metade** a pena dos crimes dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 quando praticados por integrante dos órgãos e empresas referidos nos arts. 6º, 7º e 8º, ou quando o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza.

Isso inclui o próprio guarda municipal, que está no art. 6º. O raciocínio da lei é de maior reprovação para quem tinha o dever funcional de zelar pelas armas.

> **Atenção**
> O art. 19 não se aplica ao art. 14. O aumento de metade por uso restrito ou proibido vale para comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional (art. 18). Para o porte, o art. 16 já tem pena própria.

Houve alteração muito recente: o art. 21-A, incluído pela Lei nº 15.358/2026, aumenta em 2/3 a pena dos crimes dos arts. 12, 14 e 16 quando praticados em concurso com crime da Lei de Drogas, diretamente ligados ao comércio ilícito de entorpecentes ou quando a arma tiver servido para assegurar o sucesso da mercancia. Por ser tão recente, consulte o texto vigente antes de estudar detalhes e eventuais questionamentos.

> **Bizu**
> Fórmula para fixar: arts. 19 e 20 aumentam da metade; art. 20 inclui integrantes dos arts. 6º a 8º e o reincidente específico. Quem tem porte funcional responde com pena maior se cometer os crimes do art. 20.

Exemplo
Um guarda municipal empresta sua arma funcional a um conhecido para fins pessoais. Ele pratica o verbo "emprestar" do art. 14 (se a arma for de uso permitido) com a causa de aumento do art. 20, I, pois integra órgão do art. 6º, sendo a pena aumentada da metade.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Carlos mantém, em sua casa, um revólver de uso permitido sem registro. Que crime comete e qual a pena?

Resolução. 1) A arma é de uso permitido. 2) O local é a residência do agente. 3) Falta o registro, ou seja, há desacordo com determinação legal. 4) Esses elementos configuram o art. 12.

Resposta: Posse irregular de arma de fogo (art. 12): detenção de 1 a 3 anos e multa.

Exemplo 2

Bruno foi abordado na rua com um revólver de uso permitido, sem autorização de porte. Qual o crime?

Resolução. 1) A conduta é fora de residência ou do local de trabalho. 2) Há o verbo "portar" do art. 14. 3) A arma é de uso permitido.

Resposta: Porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14): reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Exemplo 3

Marina tinha pistola de uso permitido com numeração raspada, guardada em casa. Qual o enquadramento?

Resolução. 1) O art. 12 trata de posse de uso permitido. 2) Porém o art. 16, § 1º, IV, pune quem porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada. 3) O tipo específico do art. 16, § 1º, IV, prevalece e leva à pena do art. 16, caput.

Resposta: Art. 16, § 1º, IV: reclusão de 3 a 6 anos e multa, mesmo com arma de uso permitido.

Exemplo 4

Um guarda municipal comete porte ilegal do art. 14, tendo pena-base fixada em 2 anos. Aplicando só o art. 20, I, qual a pena aumentada?

Resolução. 1) O art. 20 aumenta da metade a pena dos crimes dos arts. 14 a 18 quando praticados por integrantes dos órgãos do art. 6º. 2) Metade de 2 anos é 1 ano. 3) 2 + 1 = 3 anos. Este é um cálculo ilustrativo, sem outras fases da dosimetria.

Resposta: 3 anos de reclusão.

Erros frequentes e pegadinhas

- Confundir posse (dentro de casa ou local de trabalho do titular) com porte (fora desses locais).
- Achar que a posse de arma de uso permitido sem registro é igual ao porte: o art. 12 é detenção de 1 a 3 anos; o art. 14 é reclusão de 2 a 4 anos.
- Trocar uso permitido por restrito: o art. 14 é para permitido; o art. 16 para restrito (e proibido, no § 2º).
- Esquecer que numeração raspada leva à pena do art. 16, mesmo em arma de uso permitido.

Dizer que todos os crimes do Estatuto são inafiançáveis: os dispositivos da ADI 3.112 foram afastados.

Aplicar o aumento do art. 19 ao porte do art. 14: o art. 19 só trata dos arts. 17 e 18.

Dizer que a posse ou porte de arma de uso restrito (art. 16, caput) é hediondo: hoje é hediondo o uso proibido (art. 16, § 2º), o comércio ilegal e o tráfico internacional.

Ignorar que o guarda municipal que comete crime do art. 14 a 18 sofre aumento de metade (art. 20, I).

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto do Desarmamento, em relação ao porte de arma de fogo em todo o território nacional,

(A) é proibido, salvo nos casos previstos em legislação própria e para as categorias que o art. 6º autoriza.

(B) é livre a qualquer cidadão que possua o registro da arma.

(C) é livre a todos os maiores de 21 anos.

(D) é permitido a todos, mediante simples comunicação à polícia.

(E) é permitido apenas em zona rural, sem exceções.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Márcio mantém, no interior de sua residência, munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em tese, a conduta configura o crime de posse irregular previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, punido com

(A) detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

(B) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

(C) detenção, de 1 a 2 anos, e multa.

(D) reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

(E) detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um indivíduo é flagrado possuindo, sem autorização, arma de fogo classificada como de uso proibido. Segundo o art. 16, § 2º, do Estatuto do Desarmamento, a pena cominada a essa conduta é de

(A) reclusão, de 3 a 6 anos.

(B) reclusão, de 6 a 12 anos.

(C) reclusão, de 8 a 16 anos.

(D) reclusão, de 2 a 4 anos.

(E) reclusão, de 4 a 12 anos.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um adulto vende, de forma eventual, arma de fogo de uso permitido a um adolescente de 16 anos. Segundo o art. 16, § 1º, V, do Estatuto do Desarmamento, essa conduta

(A) constitui porte ilegal de arma de uso permitido, punido com reclusão de 2 a 4 anos, e multa, por ter sido a venda eventual.

(B) é atípica, porque a arma negociada é de uso permitido e a venda foi eventual.

(C) constitui omissão de cautela, punida com detenção de 1 a 2 anos, e multa.

(D) é punida com as mesmas penas da posse ou do porte ilegal de arma de uso restrito: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

(E) constitui comércio ilegal de arma de fogo, punido com reclusão de 6 a 12 anos, e multa, pois houve venda do objeto.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o §1º do art. 17 do Estatuto do Desarmamento, equipara-se à atividade comercial ou industrial

(A) qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

(B) somente a venda em estabelecimento com CNPJ regular.

(C) apenas a venda a pessoas jurídicas.

(D) somente a atividade exercida fora de residência.

(E) a doação de arma de fogo entre amigos, em qualquer caso.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O proprietário de uma empresa de segurança e transporte de valores toma conhecimento do furto de duas armas que estavam sob a guarda da empresa e deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar o fato à Polícia Federal nas primeiras 24 horas. Em tese, ele incorre nas penas

(A) do art. 14 do Estatuto do Desarmamento: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

(B) do art. 12 do Estatuto do Desarmamento: detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

(C) do art. 17 do Estatuto do Desarmamento: reclusão, de 6 a 12 anos, e multa.

(D) de infração meramente administrativa, sem repercussão penal.

(E) do art. 13, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento: detenção, de 1 a 2 anos, e multa.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Rogério, titular de revólver de uso permitido regularmente registrado em seu nome, empresta a arma, sem receber qualquer vantagem, a um amigo, que a leva consigo em uma viagem. Considerando o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, a conduta de Rogério

(A) é atípica, pois o crime do art. 14 exige finalidade de lucro por parte do agente que cede a arma a terceiro, o que não ocorreu.

(B) configura o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, pois emprestar arma, ainda que gratuitamente, é conduta típica.

(C) configura apenas posse irregular, porque a arma continua registrada em nome dele e guardada em sua residência.

(D) configura comércio ilegal de arma de fogo, por ter cedido o objeto a terceiro, mesmo sem atividade comercial.

(E) constitui apenas infração administrativa, em razão do registro regular da arma em nome do proprietário.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, concedido pela Polícia Federal ao residente em área rural, maior de 25 anos, que comprove depender da arma para prover a subsistência alimentar familiar, nos termos do art. 6º, § 5º, do Estatuto do Desarmamento, refere-se a uma arma

(A) de uso permitido, semiautomática, de calibre .380, com carregador de capacidade ampliada e alma raiada.

(B) de uso restrito, de alma raiada, de calibre superior a 16, adequada para a caça de animais de grande porte.

(C) de uso permitido, de repetição, com três canos e alma raiada, de calibre .22, para caça de pequenos animais.

(D) de qualquer calibre, desde que de alma lisa e adquirida em loja autorizada pelo Comando do Exército.

(E) de uso permitido, de tiro simples, de um ou dois canos, de alma lisa e calibre igual ou inferior a 16.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um homem é flagrado em sua residência mantendo um revólver de uso permitido com a numeração de série raspada. Sua conduta se enquadra

(A) somente no art. 12, por ser posse em residência.

(B) no art. 14, por ser arma de uso permitido.

(C) no art. 16, §1º, IV, que sujeita o agente às penas do crime de arma de uso restrito, ainda que a arma seja de uso permitido.

(D) apenas em infração administrativa.

(E) no art. 13, por omissão de cautela.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 19 do Estatuto do Desarmamento, nos crimes de comércio ilegal e de tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada

(A) da metade, se a arma de fogo, o acessório ou a munição forem de uso proibido ou restrito.

(B) de um sexto a um terço, se a arma de fogo for de uso permitido e estiver sem registro.

(C) em dobro, se o agente for funcionário público no exercício da função.

(D) de dois terços, se o crime for praticado durante o período noturno.

(E) de um terço, se a arma de fogo estiver com a numeração raspada.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

O art. 6º estabelece a proibição geral do porte, com exceções (Forças Armadas, órgãos do art. 144 da CF, guardas municipais nas condições legais etc.). Registro autoriza posse, não porte.

Questão 2 — Gabarito: A

O art. 12 pune quem possui ou mantém sob guarda arma, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com a lei, no interior da residência ou do local de trabalho (se titular), com detenção de 1 a 3 anos e multa. A reclusão de 2 a 4 anos é a pena do porte ilegal (art. 14), e a detenção de 1 a 2 anos é a da omissão de cautela (art. 13).

Questão 3 — Gabarito: E

Se as condutas do caput e do § 1º do art. 16 envolverem arma de uso proibido, o § 2º prevê reclusão de 4 a 12 anos. A pena de 3 a 6 anos é a do caput (uso restrito), e a de 8 a 16 anos é a do tráfico internacional de arma (art. 18).

Questão 4 — Gabarito: D

O art. 16, § 1º, V, pune com as penas do caput (reclusão de 3 a 6 anos e multa) quem vende, entrega ou fornece, ainda que gratuitamente, arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, seja a arma de uso permitido ou não. O comércio ilegal exige exercício de atividade comercial ou industrial.

Questão 5 — Gabarito: A

O art. 17, §1º, equipara à atividade comercial ou industrial o comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência, ampliando o alcance do tipo de comércio ilegal.

Questão 6 — Gabarito: E

O parágrafo único do art. 13 equipara à omissão de cautela a conduta do proprietário ou diretor de empresa de segurança e transporte de valores que deixa de registrar ocorrência e de comunicar à Polícia Federal o extravio de armas, acessórios ou munições nas primeiras 24 horas. Trata-se, portanto, de crime, e não apenas de infração administrativa.

Questão 7 — Gabarito: B

O art. 14 elenca vários verbos, entre eles ceder, ainda que gratuitamente, e emprestar, sem autorização e em desacordo com a lei. O registro regular dá ao dono apenas o direito de manter a arma em casa ou no trabalho, não de transferi-la a terceiros. O comércio ilegal (art. 17) exige atividade comercial ou industrial.

Questão 8 — Gabarito: E

O art. 6º, § 5º, limita o porte do caçador de subsistência a uma arma de uso permitido, de tiro simples, de um ou dois canos, de alma lisa e calibre igual ou inferior a 16. As demais características citadas não se enquadram nesse conjunto de exigências.

Questão 9 — Gabarito: C

Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada incide nas penas do art. 16, independentemente de a arma ser de uso permitido.

Questão 10 — Gabarito: A

O art. 19 prevê aumento da metade para os crimes dos arts. 17 e 18 quando o objeto for de uso proibido ou restrito. As outras hipóteses apresentadas não são causas de aumento previstas nesse dispositivo; o aumento para integrantes dos órgãos dos arts. 6º, 7º e 8º está no art. 20.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Posse é a arma em casa, dependência ou trabalho do titular; porte é fora desses locais.
- A regra do art. 6º é a proibição do porte, com exceções para categorias funcionais, incluindo as guardas municipais.
- O STF declarou inconstitucionais os limites populacionais para o porte das guardas (ADI 5538); confira o regulamento vigente.
- O porte das guardas depende de formação funcional e controle interno; em regiões metropolitanas, é autorizado quando em serviço.
- A autorização de porte do art. 10 perde eficácia automaticamente se o portador for abordado embriagado ou sob efeito de substâncias.
- Art. 12 (posse irregular): detenção de 1 a 3 anos. Art. 13 (omissão de cautela): detenção de 1 a 2 anos.
- Art. 14 (porte ilegal de uso permitido): reclusão de 2 a 4 anos. Art. 15 (disparo): reclusão de 2 a 4 anos, subsidiário.
- Art. 16: uso restrito, 3 a 6 anos; uso proibido, 4 a 12 anos; numeração raspada leva à pena do art. 16.
- Art. 17 (comércio ilegal) 6 a 12 anos; art. 18 (tráfico internacional) 8 a 16 anos.
- Arts. 19 e 20 aumentam da metade; o art. 20 alcança agentes do art. 6º e reincidentes específicos.
- Hediondos: uso proibido (art. 16, § 2º), comércio ilegal e tráfico internacional.
- Art. 21-A, de 2026, é novidade: consulte o texto vigente.

Fontes e referências

- Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), texto compilado conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
- Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos), art. 1º, parágrafo único, conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.